

보도시점 2026. 8. 30.(일) 12:00 / 배포 2026. 8. 28.(금) 08:30
< 8. 31.(월) 조간 >

중소기업의 기술자료를 자신의 도면에 무단으로 사용한 (주)경동나비엔 제재

- 중소기업 기술자료 자기도면화 등 기술유용행위 제재 -

※ 주말 엠바고 주의 : 8월 30일(일요일) 낮 12시부터 보도가능 ※

공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 가정용 난방기기 제조업체 (주)경동나비엔의 기술유용행위 등 기술자료 관련 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 ‘하도급법’) 위반행위를 적발하여, 시정명령과 과징금(5억 원)을 부과하기로 결정하였다.

경동나비엔은 기존 수급사업자로부터 납품받고 있던 난방기기 부품의 구매 단가를 절감할 목적으로 아무런 협의나 동의 없이 해당 수급사업자의 도면을 활용하여 자기도면을 작성한 후, 이를 경쟁사업자에게 제공하는 방식으로 수급사업자의 기술자료를 유용하였다.

구체적으로, 경동나비엔은 난방기기 제조 비용 감축을 위하여 온도센서* 협력업체 이원화**를 추진하기로 하였다. 이 과정에서 경동나비엔은 수급사업자가 기존에 제출(2017년)하였던 온도센서 도면 3종을 기반으로 수급사업자의 도면과 매우 유사한 자체도면을 작성(2024년 3월)하였고, 2024년 4월 이를 수급사업자의 경쟁업체에 제공하였다.

* 보일러 내부의 온도를 계측하는 장치

** 동일한 부품, 서비스 등을 두 개 이상의 하도급업체로부터 공급받는 것

또한, 공정위는 경동나비엔이 수급사업자들에게 기술자료(관리계획서*)를 요구하는 과정에서 기술자료 요구서면을 교부하지 않은 행위(12건)와 교부한 기술자료서면을 보존하지 않은 행위(10건)도 함께 적발하여 제재하였다.

* 제품의 표준화된 품질 확보를 위해 공정 순서·흐름, 사용 설비, 관리 항목·기준·주체 및 이상 발생 시 조치 방법 등에 관한 사항을 수급사업자가 작성한 문서

이번 사건은 생활가전 분야 직권조사를 통해 적발한 것으로서, 구매 단가 절감을 위한 협력업체 이원화 과정에서 수급사업자 기술자료를 무단 사용해 그와 유사한 자료를 작성하는 것을 넘어, 이를 경쟁사업자에게까지 제공한 기술자료 무단 사용 행위를 엄중히 제재하였다는 점에서 그 의의가 있다.

앞으로도 공정위는 수급사업자의 기술자료가 원사업자의 비용 절감이나 거래처 변경 등을 목적으로 부당하게 활용되지 않도록 중소기업을 대상으로 한 기술탈취행위를 면밀히 감시해 나갈 계획이다.

<붙임1> “(주)경동나비엔의 불공정하도급거래행위에 대한 건” 세부내용

<붙임2> (주)경동나비엔 일반현황 및 관련 법 규정

담당 부서	기업거래결합심사국 기술유용조사과	책임자	과 장	김수현 (044-200-5026)
		담당자	사무관	신가주 (044-200-5027)

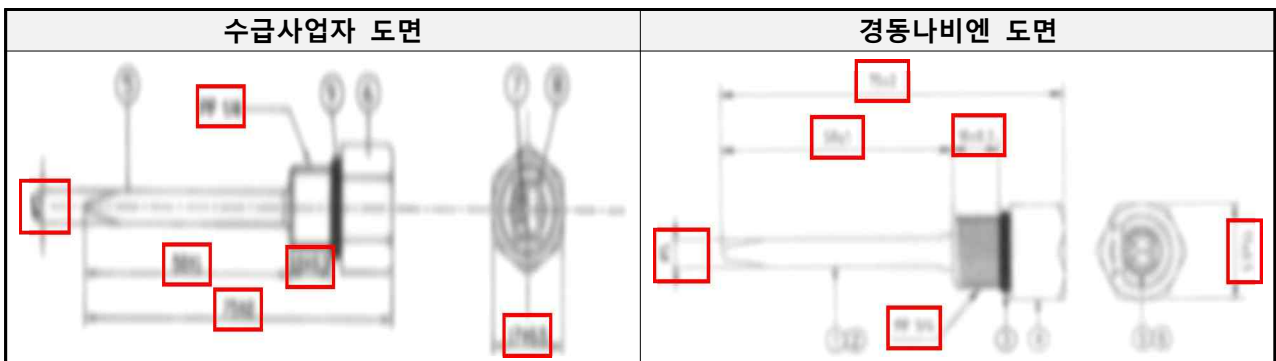
1

법 위반 내용

가. 행위사실

- 경동나비엔은 가정용 난방 기기 관련 부품의 제조를 수급사업자에게 위탁하여 납품받는 과정에서, 수급사업자의 기술자료인 관리계획서 및 도면과 관련하여 이하 3개 유형의 하도급법 위반행위를 하였다.
- (기술자료 유용행위) 경동나비엔은 부품의 구매 단가를 절감하기 위해 협력업체 이원화를 추진하는 과정에서 수급사업자와의 협의 없이 수급사업자의 온도센서 도면 3종을 참고해 2024.3월 그와 유사한 자기도면을 작성하고, 2024.4월 이를 수급사업자의 경쟁사업자에게 제공하였다.

< (예시) 수급사업자 도면과 경동나비엔 도면 간 유사성 비교 >



* 두 도면은 외관이 유사할 뿐만 아니라, 표시한 세부 치수·규격 등도 동일함

- (기술자료 요구서면 미교부) 경동나비엔은 2018.3월~2019.8월 4개 수급사업자들로부터 관리계획서 12건을 전자우편 등으로 요구·수령하면서 기술자료 요구서면을 교부하지 아니하였다.
- (기술자료 요구서면 미보존) 경동나비엔은 2018.2월~2019.8월 5개 수급사업자들로부터 관리계획서 10건을 전자우편 등으로 요구·수령하면서 교부한 기술자료 요구서면을 하도급거래 종료일로부터 7년간 보존해야 함에도 보존하지 아니하였다.

나. 위법성 판단

- 공정위는 경동나비엔이 수급사업자의 기술자료를 무단 사용한 행위와 수급사업자의 기술자료 12건을 요구하면서 기술자료 요구서면을 교부하지 않은 행위 및 수급사업자의 기술자료 10건을 요구하면서 교부하였던 기술자료 요구서면을 보존하지 않은 행위가 각각 하도급법 제12조의3 제4항, 제2항 및 제3조 제12항에 위반된다고 판단하였다.
- (기술자료 유용행위) 경동나비엔은 부품의 구매 단가를 절감하기 위해 협력업체 이원화를 추진하는 과정에서 수급사업자와의 협의 없이 수급사업자의 도면을 참고해 그와 유사한 자기도면을 작성하고, 이를 수급사업자의 경쟁사업자에게 제공하여 수급사업자의 기술자료를 무단 사용한바, 이는 하도급법 제12조의3 제4항에 위반된다.
- (기술자료 요구서면 미교부) 경동나비엔은 안정적인 부품 품질 확보를 위해 관리계획서 12건을 요구하며 수급사업자에게 요구목적, 권리귀속 관계, 대가 등 법정 기재사항을 적은 법정 서면을 교부하지 않은바, 이는 하도급법 제12조의3 제2항에 위반된다.
- (기술자료 요구서면 미보존) 경동나비엔은 안정적인 부품 품질 확보를 위하여 관리계획서 10건을 요구하며 교부한 법정 서면을 하도급거래 종료일로부터 7년간 보존해야 함에도 보존하지 않은바, 이는 하도급법 제3조 제12항에 위반된다.

2

적용 법조 · 조치 내용

- (적용법조) 하도급법 제3조 제12항, 제12조의3 제2항 · 제4항
- (조치내용) 공정위는 (주)경동나비엔에 시정명령(향후 재발방지명령) 및 과징금 총 5억 원을 부과하기로 의결하였다.

- 이번 사건은 부품의 구매 단가 절감을 위한 협력업체 이원화 과정에서 수급사업자 기술자료를 무단 사용하여 그와 유사한 자료를 작성하는 것을 넘어, 이를 경쟁사업자에게까지 제공한 기술자료 부당 사용 행위를 엄정 제재하였다는 점에서 그 의의가 있다.
- 공정위는 앞으로도 공정경쟁 기반을 훼손시키는 기술유용행위 및 기술자료 요구 과정에서의 절차 위반행위를 집중 감시하여 위법행위 적발 시 엄중히 대응할 예정이다.

1. (주)경동나비엔 일반현황

(단위: 백만 원)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년
자산총액	716,145	745,348	1,016,234	1,084,589
매출액	979,558	995,005	1,246,855	1,263,545
당기순이익	43,696	46,331	135,722	82,285

2. 관련 법 규정

하도급거래 공정화에 관한 법률

제2조(정의) ① ~ ⑭ <생략>

⑮ 이 법에서 “기술자료”란 비밀로 관리되는 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다.

제3조(서면의 발급 및 서류의 보존) ① ~ ⑪ (생략)

⑫ 원사업자와 수급사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하도급거래에 관한 서류를 보존하여야 한다.

제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등) ① <생략>

② 원사업자는 제1항 단서에 따라 수급사업자에게 기술자료를 요구할 경우에는 요구목적, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 주어야 한다.

③ <생략>

④ 원사업자는 취득한 수급사업자의 기술자료에 관하여 부당하게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(하도급계약 체결 전 행한 행위를 포함한다)를 하여서는 아니 된다.

1. 자기 또는 제3자를 위하여 사용하는 행위
2. 제3자에게 제공하는 행위

하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령

제2조(중소기업자의 범위 등) ① ~ ⑦ <생략>

⑧ 법 제2조제15항에서 “대통령령으로 정하는 자료”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보
2. 시공 또는 제품개발 등을 위한 연구자료, 연구개발보고서 등 수급사업자의 생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 정보

제6조(서류의 보존) ① 법 제3조제12항에 따라 보존하여야 하는 하도급거래에 관한 서류는 법 제3조제1항의 서면과 다음 각 호의 서류 또는 다음 각 호의 사항이 기재된 서류(컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성, 송수신 또는 저장된 것을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 말한다.

1. ~ 5의2. <생략>

5의3. 법 제12조의3제1항 단서에 따라 기술자료의 제공을 요구한 경우에는 제7조의3 각 호의 사항을 적은 서면의 사본

6. ~ 8. <생략>

② 제1항에 따른 서류는 법 제23조제2항에 따른 거래가 끝난 날부터 3년(제1항 제5호의3 및 제5호의4에 따른 서류는 7년)간 보존하여야 한다.

제7조의3(기술자료 요구 시 서면 기재사항) 법 제12조의3 제2항에서 “요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 기술자료 제공 요구목적
2. 비밀유지방법 등 요구대상 기술자료의 비밀유지에 관한 사항
3. 요구대상 기술자료와 관련된 권리귀속 관계
4. 요구대상 기술자료의 대가 및 대가의 지급방법
5. 요구대상 기술자료의 명칭 및 범위
6. 요구일, 제공일 및 제공방법
- 6의2. 요구대상 기술자료의 사용기간
- 6의3. 반환 또는 폐기방법
- 6의4. 반환일 또는 폐기일
7. 그 밖에 원사업자의 기술자료 제공 요구가 정당함을 입증할 수 있는 사항